

0001449-77.2020.8.26.0491

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 4/2009 - Delegacia de Polícia de Rancharia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Roque da Silveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

Vistos.

FÁBIO ROQUE DA SILVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado por suposta infração ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Foro de Rancharia

1ª Vara

Rua Marcílio Dias 615, Rancharia-SP - cep 19600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001449-77.2020.8.26.0491 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001449-77.2020.8.26.0491

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 4/2009 - Delegacia de Polícia de Rancharia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Roque da Silveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HENRIQUE RAMOS SORGI MACEDO

Vistos.

FÁBIO ROQUE DA SILVEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado por suposta infração ao artigo 35 da Lei 11.343/06. O fato teria sido praticado entre maio e junho de 2007.

A denúncia foi recebida a 20 de janeiro de 2012 (fl. 242).

A suspensão condicional do processo e do prazo prescricional ocorreu no dia 08 de junho de 2017 (fl. 624), mas foi revogada no dia 13 de março de 2020 (fl. 682).

É o relatório.

Decido.

A pena mínima prevista para o crime em questão é de 03 anos de reclusão. Conforme se verifica dos autos, considerando os antecedentes do réu (fls. 720/722) é certo que a pena possivelmente aplicada não ultrapassaria 04 anos.

Isso fará com que a prescrição, pela pena em concreto, ocorra em 08 anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Ocorre que o acusado era, à época dos fatos, menor de 21 anos, o que faz cair pela metade o aludido prazo, vale dizer 4 anos.

E descontado o período da suspensão, o processo percorreu durante quase 8 anos.

De tal modo, desde logo se verifica a inutilidade da condenação dos acusados, pois a pena a ser aplicada será atingida pela prescrição retroativa, a qual importa em extinção do "jus puniendi" estatal, tendo em vista que já decorreu o prazo prescricional, considerada a pena em perspectiva.

Não existe mais, portanto, o interesse processual para o prosseguimento da ação penal, razão pela qual a punibilidade deve ser declarada extinta, nos termos da manifestação do Ministério Público.

Diante o exposto, acolho a manifestação do MP e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE Fábio Roque da Silveira, qualificados nos autos, com relação à imputação do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, reconhecendo a ocorrência da prescrição retroativa, com base na pena possivelmente aplicável em concreto.

Transitada em julgado esta, expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo e arquivem-se os autos, com as comunicações de estilo.

Sentença publicada virtualmente.

Rancharia, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA